EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

UNAFISCO NACIONAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação de âmbito nacional representativa dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 50.586.247/0001-00, com sede à Avenida Ipiranga, n. 1267, 13º andar, São Paulo/SP, CEP 01039-907 (doc. 1), por intermédio dos advogados infra-assinados (doc. 2), vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e na Lei n. 9.868/1999, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

com pedido de medida cautelar

em face do **§§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545, de 5 de junho de 2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938, de 6 de março de 2024**, editados pelo Exmo. Sr. Presidente da República, que, a pretexto de dispor acerca do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, estabeleceu indevida limitação ao pagamento da bonificação.

I – SÍNTESE DO PRETENDIDO

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

1. A parte autora submete ao controle concentrado de constitucionalidade a ser exercido por este E. Supremo Tribunal Federal (STF) o **§§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545, de 5 de junho de 2023 (doc. 3)**, consideradas as alterações implementadas pelo **Decreto n. 11.938, de 6 de março de 2024 (doc. 4)**, que possui o seguinte teor normativo:

> *Art. 8º A base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira para determinado exercício será composta de percentual do valor total efetivamente arrecadado no período de julho do penúltimo exercício a junho do último exercício, nas fontes de receitas que integram o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - Fundaf, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, incluídas as suas subcontas. (...)*
>
> *§ 2º O percentual de que trata o **caput** e o limite mensal para o valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira de que trata o art. 7º da Lei nº 13.464, de 2017, serão de: (Redação dada pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *I - 10,19% (dez inteiros e dezenove centésimos por cento), para os meses de março a julho de 2024, respeitado o limite mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *II - 11,33% (onze inteiros e trinta e três centésimos por cento), para os meses de agosto de 2024 a janeiro de 2025, respeitado o limite mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *III - 15,52% (quinze inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), para os meses de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, respeitado o limite mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *IV - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de fevereiro de 2026, respeitados os limites mensais previstos nos § 2º-A e § 2º-B. (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*

> *§ 2º-A Observado o disposto no § 2º-B, o limite mensal para o valor individual do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira: (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *I - será calculado com base no percentual estabelecido no inciso IV do § 2º; (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *II - será fixado anualmente em resolução do Comitê Gestor até 31 de julho do exercício anterior; e (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *III - não poderá ser inferior ao valor nominal vigente no momento de sua fixação, corrigido pela inflação acumulada nos últimos doze meses anteriores, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*
>
> *§ 2º-B Os valores individuais apurados nos meses referidos no art. 8º da Lei nº 13.464, de 2017, relativos ao ano de 2026, terão limite mensal de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). (Incluído pelo Decreto nº 11.938, de 2024)*

2. O pleito de controle de constitucionalidade está diretamente relacionado ao que decidido por esse C. STF na ADI 6562/DF, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes.

3. Entende a associação autora que a limitação ao pagamento da bonificação estabelecida pelo dispositivo ora questionado viola premissas constitucionais como a exigência de lei em sentido estrito para estabelecer limitação ao pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira ("bônus de eficiência e produtividade"), bem como os princípios da separação dos poderes, da eficiência, da proporcionalidade em sentido estrito e da irredutibilidade da remuneração. Logo, a presente demanda revela uma pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade formal (nomodinâmica) propriamente dita, máxime à luz da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 6562/DF, e material (nomoestática).

4. Finalmente, à luz do art. 103, inciso IX, da CF/88, a parte autora é entidade associativa **de âmbito nacional** que possui legitimidade para dar ignição ao processo

de controle de constitucionalidade.

II – PREVENÇÃO DA RELATORIA

5. O art. 286 do CPC estabelece que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando houver risco de prolação de decisões conflitantes, ainda que entre os processos considerados não haja conexão (inciso III). De seu turno, dispõe o art. 77-B do Regimento Interno deste Sodalício que "*na ação direta de inconstitucionalidade (...) aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos*", exatamente para se evitar o risco de decisões dissonantes.

6. Forte nessa diretriz normativa, e em atenção ao § 6º do art. 67 do Regimento Interno deste E. STF, a distribuição da presente ação direta de inconstitucionalidade deve atentar-se, a uma, à prevenção da Segunda Turma e do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que foi o relator da ADI 6562/DF; ou, a duas, à prevenção da Primeira Turma e do Exmo. Ministro Cristiano Zanin, que foi o relator do MS 39754/DF.

7. **A primeira hipótese de prevenção.** A mencionada ADI 6562/DF foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República com o objetivo de ver reconhecida a inconstitucionalidade da Lei n. 13.464, de 10 de julho de 2017, que instituiu o denominado bônus de eficiência e produtividade. Não obstante o intuito do pleito ministerial, esta Suprema Corte julgou improcedente a ação direta e, via de consequência, reconheceu a constitucionalidade da norma questionada. O acórdão unânime (doc. 5), conduzido por voto do relator, Exmo. Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado, resumidamente, nos termos da ementa abaixo transcrita, *in verbis*:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BÔNUS

> *DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA E DA AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI FEDERAL 13.464, DE 2017. SISTEMA REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO. RESERVA LEGAL ABSOLUTA NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E À EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. 1. A instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho não ofende o regime constitucional de remuneração por subsídio. As carreiras a que se destinam exerceram opção constitucional por remuneração sob a sistemática de vencimentos (Art. 39, § 8º da CF/88). 2. O Bônus de Eficiência não macula a exigência constitucional de lei específica a fixar e alterar a remuneração dos servidores públicos (Art. 37, X da CF/88). Legislação própria fixa o limite mínimo (vencimentos), enquanto a Lei 13.464/2017 ressalta a observância do teto remuneratório do funcionalismo. A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88). 3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da Corte. Distinções. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.* (ADI 6562, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)

8. A presente ação direta de inconstitucionalidade, por sua vez, pretende discutir o que seria a regulamentação para o pagamento do bônus de eficiência e produtividade, de modo que acaba por ter sua distribuição vinculada à relatoria do anterior relator da ADI 6562/DF, nos termos dos mencionados dispositivos normativos que regulamentam a prevenção.

9. **A segunda hipótese de prevenção.** O mencionado MS 39754/DF foi impetrado pela UNAFISCO com o específico objetivo de discutir o que entendeu ser uma violação concreta a direito remuneratório da carreira dos auditores-fiscais da

Receita Federal do Brasil. Ao pé da impetração, a UNAFISCO sustentou que as alterações veiculadas pelo Decreto n. 11.938/2024 violam frontalmente as normas constitucionais que disciplinam a remuneração dos servidores públicos, notadamente os arts. 5º, *caput*, 37, *caput* e inciso XI, e 39, § 7º, da CF/88.

10. A despeito da fundamentação jurídica deduzida no MS 39754/DF e da demonstração de que o *writ* não encontrava óbice na Súmula 266/STF, o eminente relator, Exmo. Ministro Cristiano Zanin, entendeu por negar seguimento à ação mandamental, na medida em que "*não se presta a substituir a ação direta de inconstitucionalidade ou qualquer outro instrumento destinado ao controle abstrato da validade de atos normativos*". Ao ver de Sua Excelência, a ação então impetrada estaria a buscar "*impugnar dispositivos de Decreto que veiculam normas genéricas e aplicáveis a toda uma categoria de servidores*" (doc. 6).

11. Dessa forma, a autora entende que o Exmo. Ministro Gilmar Mendes deve ser considerado o relator natural para esta ação direta de inconstitucionalidade. Subsidiariamente, a parte autora ressalva a prevenção do Exmo. Ministro Cristiano Zanin.

III – LEGITIMIDADE ATIVA *AD CAUSAM*

12. Nos termos do art. 103, inciso IX, da CF/88 e do art. 2º, inciso IX, da Lei 9.868/1999, a entidade de classe de âmbito nacional possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade. A legitimação das entidades de representação de categoria profissional, contudo, é tida por especial e exige a comprovação de pertinência temática.

13. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, para a atuação da autora nesta sede de controle de constitucionalidade é necessário comprovar "*a)*

homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI *108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992;* ADI *146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros* (ADI *386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e* ADI *1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação* (ADI *1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003)*" (ADI 6112 AgR, relator Ministro Luiz Fux).

14. Acerca da representatividade nacional exercida pela autora e da homogeneidade dos integrantes por ela assistidos, o estatuto associativo da UNAFISCO NACIONAL (doc. 1) dispõe que ela "*é uma entidade associativa civil de* ***âmbito nacional***, *sem fins lucrativos (...) constituída em 13 de maio de 1978, com número ilimitado de associados e duração indeterminada, que congrega os ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil ativos, aposentados, respectivos pensionistas e associados contributivos*" (art. 1º) e que tem "*representatividade, abrangência e foro em todo o território nacional*" (art. 2º). Trata-se, portanto, de entidade de classe de **âmbito nacional** com representatividade específica para toda a carreira dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil.

15. A esse propósito, é salutar observar que esse STF já teve a oportunidade de reconhecer a legitimidade ativa da autora para propor ações de controle concentrado de constitucionalidade, como se percebe da ADI 5391/DF, *in verbis*:

> ***AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.*** *ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 10.593, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002, COM AS ALTERAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL.*

> *MODIFICAÇÃO MERAMENTE TERMINOLÓGICA. O ARTIGO 5º DA LEI N° 13.464/2017 APENAS CONFERIU NOVA DENOMINAÇÃO À CARREIRA, DORAVANTE CARREIRA TRIBURÁRIA E ADUANEIRA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPOSTA DOS CARGOS DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DE ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXAME DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE IMPEDE ASCENSÃO, TRANSFERÊNCIA, ENQUADRAMENTO, MUDANÇA OU TRANSFORMAÇÃO EM OUTRO CARGO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DESTA CORTE. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA: USO DO CONCEITO DE CARREIRA DE MODO APARTADO DO SEU SENTIDO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. **1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – UNAFISCO NACIONAL (art. 103, IX, da Constituição da República). Exemplo nítido de representatividade de uma categoria profissional. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, ou seja, de uma inteira classe, e não de uma representação parcial ou fracionária.** (...)* (ADI 5391, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020 – destaques nossos)

16. A autora também já foi admitia a contribuir no relevante papel de *Amicus Curiae* em ações de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a sua representatividade, como servem de exemplo as ADI´s 6367, 6399, 6403, a ADPF 647 e a já mencionada ADI 6562/DF.

17. Ainda sob o prisma da legitimidade ativa da autora, é de se registrar a desnecessidade de autorização específica dos seus filiados para o ajuizamento desta ação direta de inconstitucionalidade. A iterativa jurisprudência desta Suprema Corte,

a exemplo do que decidido na medida cautelar na ADI 1590/SP,[1] entende que não se aplica ao presente caso a hipótese do art. 5º, inciso XII, da CF/88, que se volta à representação dos filiados por entidades associativas em processos subjetivos, ressalvada a hipótese do mandado de segurança coletivo.

18. No que diz respeito à pertinência temática, o Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, veicula conjunto normativo que "*dispõe sobre o Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e sobre a base de cálculo*" do denominado bônus de eficiência e produtividade instituído pela Lei 13.464, de 10 de julho de 2017. A norma é relevante e impacta diretamente a carreira dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, notadamente quanto à forma de remuneração dos integrantes dessa categoria profissional do funcionalismo público federal, em rubrica que já foi reconhecida por esse C. STF como hígida sob o prisma constitucional (ADI 6562/DF). Neste sentido, tem-se por amoldada a hipótese ao objetivo da autora, expressamente previsto no art. 3º do seu estatuto (doc. 1), *in verbis*:

> *Art. 3º - A UNAFISCO terá por objetivo, entre outros:*
> *I. congregar e representar, no território nacional, os associados vinculados à Entidade, independentemente do local de seu domicílio ou de sua residência, na defesa de seus direitos e interesses, coletivos e individuais, em qualquer nível, ficando expressamente autorizada para intervir e praticar todos os atos na esfera administrativa, judicial ou extrajudicial na defesa dos associados;*
> *II. promover atividades em defesa da instituição e manutenção de prerrogativas e garantias especiais inerentes à natureza do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como da autonomia e independência funciona, no direito positivo brasileiro, tendo em vista sua condição de autoridade pública*

[1] EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica dos seus filiados. (...) (ADI 1590 MC, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 19-06-1997, DJ 15-08-1997 PP-37034 EMENT VOL-01878-01 PP-00092)

> *fazendária federal;*
> *III. promover a integração e valorização dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil; (...)*

19. Assim, estão demonstradas a representatividade nacional exercida pela parte autora relativamente aos interesses da categoria homogênea dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil e a pertinência temática para o controle de constitucionalidade ora proposto, que considera o teor do dispositivo normativo veiculado no Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024.

IV – CABIMENTO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

IV.1 – Ação direta de inconstitucionalidade em face de decreto autônomo

20. O objeto desta ação direta de inconstitucionalidade são os **§§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023 (doc. 3)**, à vista das alterações levadas a cabo pelo **Decreto n. 11.938/2024 (doc. 4)**, tido pela autora como formal e materialmente inconstitucional.

21. O Decreto n. 11.545/2023 foi editado pelo Exmo. Sr. Presidente da República e adotou por fundamento normativo o art. 84, *caput*, incisos IV e VI, alínea "a", da CF/88, haja vista o disposto no art. 6º, §§ 1º e 4º, da Lei 13.464/2017. As alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, por certo, correspondem também a ato da autoridade e da responsabilidade do Exmo. Sr. Presidente da República, no exercício do seu poder regulamentar e em atenção ao princípio do paralelismo das formas.

22. O decreto — e sua alteração — revela, assim, o interesse de veicular norma para organizar o funcionamento da Administração Pública federal, sem

implicar aumento de despesa e criação ou extinção de órgãos públicos, notadamente com relação à bonificação remuneratória destinada aos auditores da Receita Federal do Brasil. Trata-se, em verdade, de ato normativo **primário** que desafia o controle de constitucionalidade pela via aberta e abstrata das ações diretas de inconstitucionalidade.

23. Ordinariamente, o controle de constitucionalidade volta-se aos denominados atos normativos primários, consideradas as espécies normativas previstas no art. 59 da CF/88 e que têm a própria Carta Cidadã como fundamento normativo de validade. Esse cenário não desconsidera, contudo, a possibilidade de controle de constitucionalidade também em face de atos administrativos que possuam cunho normativo.

24. Relativamente aos decretos, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido o controle concentrado de constitucionalidade de decreto autônomo quando seu fundamento de validade decorra diretamente do art. 84, inciso VI, da CF/88; de decreto regulamentar que viole diretamente a CF/88, ainda que possua fundamento de validade imediato na norma que o regulamenta; e de decreto regulamentar que não se limita a regulamentar uma lei, mas que porta previsões autônomas. Nessa esteira, veja-se excerto do voto proferido pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes na ADI 4409/SP, da qual foi relator, *in verbis*:

> *(...) Preliminarmente, também é controversa a possibilidade do controle de constitucionalidade de decreto.*
> *Em princípio, podem ser objeto do controle de constitucionalidade as espécies normativas indicadas no art. 59 da Constituição: emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Além delas, incluem-se todos os atos administrativos que tenham cunho normativo, como, por exemplo, as resoluções dos tribunais.*
> *Em relação aos decretos, admite-se o controle de constitucionalidade de decretos autônomos, não vinculados à aplicação de uma lei: (...)*

> *Por outro lado, existe ressalva na jurisprudência do Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aos decretos regulamentares, tendo em vista que podem violar diretamente apenas a lei regulamentada, mas não a Constituição. Sobre o tema: (...)*
> *Inclui-se ainda uma terceira situação: o decreto regulamentar possui não apenas normas que regulamentam a lei, mas outras autônomas, que podem violar diretamente a Constituição. Em tais hipóteses, há precedente do STF admitindo que os dispositivos autônomos de decreto regulamentar sejam objeto de controle de constitucionalidade: (...)* (ADI 4409, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 22-10-2018 PUBLIC 23-10-2018)

25. Orientando-se nesse mesmo norte, a doutrina constitucionalista pátria vem lecionando que:

> *Decretos autônomos. (...) os atos normativos secundários, como decretos regulamentares, portarias, resoluções, por estarem subordinados à lei, não são suscetíveis de controle em ação direta de inconstitucionalidade. Não assim, porém, os atos normativos que, ostentando embora o nome ou a roupagem formal de ato secundário, na verdade pretendem inovar autonomamente na ordem jurídica, atuando com força de lei. Neste caso, poderão ser objeto de controle abstrato, notadamente para aferir violação ao princípio da reserva legal.*[2]

26. Finalmente, mister se faz registrar que a associação havia impetrado mandado de segurança com o escopo de discutir a higidez das normas ora submetidas ao controle concentrado de constitucionalidade. O MS 39754/DF foi distribuído à distinta relatoria do Exmo. Ministro Cristiano Zanin, que negou seguimento ao *writ* por entender que a ação mandamental pretendia "*impugnar dispositivos de Decreto que veiculam normas genéricas e aplicáveis a toda uma categoria de servidores*" e que o mandado de segurança "*não se presta a substituir a ação direta de inconstitucionalidade ou qualquer*

[2] BARROSO, Luís Roberto. **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência**. São Paulo: Saraiva, 2022. *E-book.* ISBN 9786555598995. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598995/. Acesso em: 26 dez. 2023.

outro instrumento destinado ao controle abstrato da validade de atos normativos" (doc. 6).

27. No caso vertente, as normas submetidas ao controle de constitucionalidade estão previstas no Decreto n. 11.545/2023, alterado pelo Decreto n. 11.938/2024, ambos editados pelo Exmo. Presidente da República. Referidos decretos não se limitaram a regulamentar a Lei n. 13.464/2017 e, como já reconhecido, trouxeram previsões autônomas em relação à lei instituidora do bônus de eficiência e produtividade.

28. Nessa senda, há de se reconhecer como admissível esta ação direta de inconstitucionalidade e como viável o seu processamento e julgamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade por essa Suprema Corte.

IV.2 – Subsidiariamente: fungibilidade entre ADI e ADPF

29. A associação autora ressalva a excepcional fungibilidade entre a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e a ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), considerado o inciso V do art. 3º da Lei n. 9.882/1999.

30. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido o conhecimento e o processamento de ADI como ADPF, conforme se colhe dos seguintes julgados, *in verbis*:

> *EMENTAS: 1. AÇÃO OU ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF. (...) 2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impropriedade da ação. Conversão em Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF. Admissibilidade. Satisfação de todos os requisitos exigidos à sua propositura. Pedido conhecido, em parte, como tal. Aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela. (...)* (ADI 4163, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 29-

02-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

EMENTA: AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. TRANSPARÊNCIA FISCAL. DECRETO Nº 10.540, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020. PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE. REVOGAÇÃO DO ATO ANTERIOR E VACATIO LEGIS DO ATO REVOGADOR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental que impugne decreto regulamentador de lei, por ser este caracterizado como ato do Poder Público, quando, da leitura da petição inicial, for possível depreender controvérsia constitucional suscitada em abstrato, cuja ofensa se mostra direta à Constituição da República. (...) (ADPF 763, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022)

31. Para que essas conversões se viabilizem é necessária a constatação de excepcionalidade da medida, notadamente quando satisfeitos os requisitos da subsidiariedade, da relevância da matéria e aqueles próprios da propositura da ação correta (legitimidade ativa, objeto, fundamentação e pedido). Além disso, para implementar a fungibilidade entre ações de controle concentrado de constitucionalidade há de se observar, ainda, critérios já assentes em relação aos recursos em geral, de modo que a conversão de uma (ADI) em outra (ADPF) apenas se viabiliza em face de dúvida aceitável a respeito da ação apropriada, a fim de não legitimar erro grosseiro na escolha (ADPF 314 AgRg).

32. Nessa linha de argumentação, é de se considerar que a premissa principal da autora é a de que os §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545, de 5 de junho de 2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938, de 6 de março de 2024, veiculam norma de organização da Administração Pública federal, na linha do que estabelece o art. 84, inciso VI, alínea "a", CF/88, tanto que esse

fundamento constitucional foi expressamente utilizado pelo Exmo. Presidente da República para a edição do decreto autônomo em comento. Trata-se, portanto, de ato normativo primário, que extrai da CF/88 seu fundamento primeiro de higidez normativa e que, portanto, desafia, controle concentrado de constitucionalidade por este Pretório Excelso.

33. Todavia, a autora compreende que, eventualmente, seja possível entender que os §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545, de 5 de junho de 2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938, de 6 de março de 2024, assumem feições de mera norma regulamentar da Lei n. 13.464/2017. Essa compreensão revela uma premissa subsidiária da argumentação da associação autora, admitida apenas por respeito ao debate, caso seja formada maioria pela inviabilidade da ADI — a despeito do entendimento já manifestado pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin no MS 39754/DF.

34. Essa compreensão, todavia, não inviabiliza o controle concentrado de constitucionalidade na via principal pretendida. Ora, ainda que se tratasse de ato normativo federal no exercício da função regulamentar (norma secundária), o § 2º do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023 continua a revelar inconstitucionalidade, ou violação aos preceitos constitucionais ora indicados.

35. Aqui, a fungibilidade se faz excepcionalmente viável na medida em que não há outro instrumento de controle de constitucionalidade viável no caso, a revelar a subsidiariedade da ADPF à míngua de conhecimento da ADI (art. 4º, § 1º, Lei n. 9.882/1999). Os demais requisitos considerados como necessário à implementação da conversão dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade, na linha do que já mencionado, também estão presentes no caso vertente.

36. Justifica-se, dessa forma, a excepcional e eventual conversão da presente

ADI em ADPF, caso se entenda pela inviabilidade de processamento da ADI.

V – MÉRITO: VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS

37. Os **§§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023** —consideradas as alterações implementadas pelo **Decreto n. 11.938/2024**, editado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, e os limites delas decorrentes — estão a violar frontalmente direitos dos integrantes da carreira de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil e incorrem em inconstitucionalidade formal e material, na medida em que malferem as disposições dos arts. 2º, 37, *caput* e inciso XI, e 39, § 7º, 61, § 1º, inciso II, alínea "c", 84, IV e VI, alínea "a", da CF/88, e afrontam os princípios da reserva legal, da eficiência, da proporcionalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da irredutibilidade salarial.

V.1 – Inconstitucionalidade formal propriamente dita em face dos arts. 2º e 61, § 1º, II, "c", da CF/88 e da decisão proferida na ADI 6562/DF

38. As normas positivadas nos §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024**,** incorrem em patente inconstitucionalidade formal, notadamente em vista do que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6562/DF.

39. Uma breve digressão sobre o objeto da ADI 6562/DF se faz oportuna. A ADI 6562/DF foi ajuizada pelo Exmo. Procurador-Geral da República com o objetivo de que se reconhecesse a inconstitucionalidade dos arts. 6º a 25 da Lei 13.464/2017, que "*instituem e disciplinam o pagamento das parcelas pecuniárias denominadas 'bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira' (...) a servidores das carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil (...)*" (doc. 5).

40. A causa de pedir da referida ação de controle concentrado sustentou a

violação ao § 4º do art. 39 da CF/88, que estabelece o regime remuneratório por subsídio fixo em parcela única, como modelo unitário de remuneração da carreira de auditor da Receita Federal do Brasil, conforme previsto no § 8º do mesmo dispositivo constitucional.

41. Por ocasião do julgamento de mérito da ADI 6562/DF, este E. STF assim se posicionou, como bem se extrai da autoexplicativa ementa do julgado, *in verbis*:

> *EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA E DA AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI FEDERAL 13.464, DE 2017. SISTEMA REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO. RESERVA LEGAL ABSOLUTA NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E À EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS.*
> *1. A instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho não ofende o regime constitucional de remuneração por subsídio. As carreiras a que se destinam exerceram opção constitucional por remuneração sob a sistemática de vencimentos (Art. 39, § 8º da CF/88).*
> *2. O Bônus de Eficiência não macula a exigência constitucional de lei específica a fixar e alterar a remuneração dos servidores públicos (Art. 37, X da CF/88). Legislação própria fixa o limite mínimo (vencimentos), enquanto a Lei 13.464/2017 ressalta a observância do teto remuneratório do funcionalismo. A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88).*
> *3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da Corte. Distinções.*
> *4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.*
> (ADI 6562, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)

42. A toda evidência, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte compreendeu que a remuneração dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil poderia ocorrer mediante a inclusão da parcela denominada bônus de eficiência, que é consentânea com o disposto no art. 39, § 7º, CF/88. Além disso, constou do julgado expressamente que "*a remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas* ***em lei formal*** *e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência*".

43. Confira-se excerto pontual do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, relator, a esse propósito, *in verbis*:

> *(...) Compreendo que o legislador ordinário conferiu às carreiras sob análise uma margem, um intervalo, enfim, uma baliza legal de variação remuneratória, o que afasta, a mim parece, a pretendida inconstitucionalidade por exigência de lei formal na fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos (Art. 37, X da CF/88).*
> ***Em uma breve digressão, rememore-se que a lei se dirige a servidores do alto escalão funcional do Poder Executivo, cujas atribuições, por sua importância, encontram especial alusão e deferência no texto constitucional (Art. 37, XVIII e XXII da CF/88).***
> ***O registro é importante. Os valores remuneratórios atualmente percebidos, desconsiderando-se momentaneamente o bônus de eficiência sob escrutínio, reverberam a relevância das atribuições desenvolvidas, a notória qualificação dos quadros e a respeitabilidade das instituições envolvidas.***
> *Isso afirmo para afastar ilações açodadas, maniqueístas e demagógicas de que a manutenção do bônus de eficiência privilegiaria uma já abonada classe de servidores públicos.*
> *Se a espécie remuneratória sob escrutínio deve ser mantida, ela o será por estrita observância a um processo legislativo conduzido às claras e por uma escolha político-legislativa que encontra amparo em texto constitucional expresso, como aqui me proponho a demonstrar. (...)* (destaques nossos)

44. Ao referir-se à "lei formal" para dispor acerca do bônus de eficiência e produtividade, este Pretório Excelso estabeleceu o entendimento de que, por um lado,

a instituição do benefício remuneratório deve ocorrer por lei em sentido estrito, o que efetivamente ocorreu; e, de outro lado, que se tem por vedada a utilização de normas outras que não a **lei em sentido estrito** para versar acerca dos "limites" da remuneração por desempenho a que faz jus a categoria do funcionalismo público federal dos auditores da Receita Federal do Brasil.

45. A "lei formal" a que aludiu o STF na ADI 6562 é a Lei n. 13.464/2017, que instituiu o bônus de eficiência e produtividade dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil. O art. 13 da referida Lei n. 13.464/2017 estabelece como única limitação possível ao cômputo e pagamento do bônus que ele **não** exceda ao teto remuneratório constitucionalmente estabelecido para o funcionalismo público. Confira-se:

> *Art. 13. O somatório do vencimento básico da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil com as demais parcelas, incluído o Bônus de que trata o art. 6º desta Lei, não poderá exceder o limite máximo disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal.*

46. Daí dizer que o Decreto n. 11.545/2023, no que alterado pelo Decreto n. 11.938/2024, acabou por usurpar os limites da Lei n. 13.464/2017, que instituiu o denominado bônus de eficiência e produtividade. Em consequência, tem-se típica usurpação das atribuições institucionais do Poder Legislativo e violação ao fundamento da separação de Poderes, como previsto no art. 2º da CF/88.

47. Conforme se extrai da Lei n. 13.464/2017, o valor do bônus é variável em conformidade com o alcance dos índices de eficiência e o com a disponibilidade do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, de forma que **jamais se considerou alguma relação limitativa segundo a dotação orçamentária**.

48. A limitação prevista nos §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n.

11.545/202, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, **não** constou da lei formal instituidora e não está em conformidade com o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da CF/88, que possui o seguinte teor normativo, *in verbis*:

> *Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*
> *§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...)*
> *II - disponham sobre: (...)*
> *c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (redação dada pela EC n. 18/1998)*

49. Como se depreende do referido dispositivo constitucional, quisesse o Exmo. Sr. Presidente da República estabelecer limite ao benefício remuneratório estabelecido pela Lei n. 13.464/2017, deveria Sua Excelência ter iniciado processo legislativo de lei ordinária (lei formal), e não enveredado pela oblíqua via do Decreto impugnado, a representar medida que, como dito, extrapola as atribuições constitucionais da Presidência da República e entoa invasão da competência do Poder Legislativo (art. 2º da CF/88). Vale dizer, "*o exercício do poder regulamentar com fundamento no art. 84, VI,* a, *não licencia o Poder Executivo a invadir a órbita de atribuição dos demais Poderes. O caráter 'autônomo' do decreto diz com a circunstância de não se colocar no bojo de um processo de concretização normativa da lei*".[3]

50. Com efeito, as limitações do §§ 2º, 2º-A e 2º-B, do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, após as alterações levadas a efeito pelo Decreto n. 11.938/2024, não se justificam e não se sustentam formalmente, porquanto há inescusável abuso do direito

[3] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional. (Série IDP)**. São Paulo: Saraiva, 2023. *E-book*. ISBN 9786553624474. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624474/. Acesso em: 26 dez. 2023.

à edição de decreto regulamentar por parte do Exmo. Sr. Presidente da República, a repercutir em intromissão na competência reservada ao Poder Legislativo (art. 2º, CF/88). Além de não poder limitar diretamente o pagamento do bônus de eficiência e produtividade, o Exmo. Sr. Presidente da República jamais poderia imputar tal possibilidade ao Comitê Gestor, conforme expresso nos decretos retromencionados.

51. Em casos análogos, já se manifestou este STF, *verbis*:

> *Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESERVA LEGAL. CONCESSÃO DE AUMENTO POR DECRETO. ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constatado o risco à segurança pública, deve ser mantida a suspensão da liminar.* ***II – O imediato cumprimento da decisão que determina a aplicação do Decreto 7.463/2012, que objetiva regulamentar a Lei 6.124/2012 e reajusta em 120% (cento e vinte por cento) os vencimentos dos odontólogos, evidencia o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, seja pela violação do princípio constitucional da reserva legal****, seja pela quantia anual envolvida no pagamento de verba alimentar decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado. III – Agravo regimental a que se nega provimento.*
> (SL 825 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 – destaques nossos)

> *Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIOS, PENSÕES E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E INATIVOS, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO MEDIANTE ATO DO PODER EXECUTIVO LOCAL (DECRETO ESTADUAL Nº 25.168/99) - INADMISSIBILIDADE - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - ESTIPULAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO QUE TAMBÉM IMPORTOU EM DECESSO PECUNIÁRIO - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL (CF, ART. 37, XV) - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E POSTULADO DA RESERVA LEGAL. - O tema concernente à*

disciplina jurídica da remuneração funcional submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-se, em conseqüência, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos em geral. - ***O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei - analisada sob tal perspectiva - constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos.*** *Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL QUALIFICA-SE COMO PRERROGATIVA DE CARÁTER JURÍDICO-SOCIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DOS AGENTES PÚBLICOS. -* ***A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada, pela Constituição da República, a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado.*** *Essa qualificada tutela de ordem jurídica impede que o Poder Público adote medidas que importem, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos. A cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos e proventos - que proíbe a diminuição daquilo que já se tem em função do que prevê o ordenamento positivo (RTJ 104/808) - incide sobre o que o servidor público, a título de estipêndio funcional, já vinha legitimamente percebendo (RTJ 112/768) no momento em que sobrevém, por*

> *determinação emanada de órgão estatal competente, nova disciplina legislativa pertinente aos valores pecuniários correspondentes à retribuição legalmente devida. O NOVO TETO REMUNERATÓRIO, FUNDADO NA EC 19/98, SOMENTE LIMITARÁ A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DEPOIS DE EDITADA A LEI QUE INSTITUIR O SUBSÍDIO DEVIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Enquanto não sobrevier a lei formal, de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 48, XV), destinada a fixar o subsídio devido aos Ministros da Suprema Corte, continuarão a prevalecer os tetos remuneratórios estabelecidos, individualmente, para cada um dos Poderes da República (CF, art. 37, XI, na redação anterior à promulgação da EC 19/98), excluídas, em conseqüência, de tais limitações, as vantagens de caráter pessoal (RTJ 173/662), prevalecendo, desse modo, a doutrina consagrada no julgamento da ADI 14/DF (RTJ 130/475), até que seja instituído o valor do subsídio dos Juízes do Supremo Tribunal Federal. - Não se revela aplicável, desde logo, em virtude da ausência da lei formal a que se refere o art. 48, XV, da Constituição da República, a norma inscrita no art. 29 da EC 19/98, pois a imediata adequação ao novo teto depende, essencialmente, da fixação do subsídio devido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A QUESTÃO DO SUBTETO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DOS ESTADOS-MEMBROS E DOS MUNICÍPIOS - HIPÓTESE EM QUE SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DESSE LIMITE EM VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO - RESSALVA QUANTO ÀS HIPÓTESES EM QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO ESTIPULA TETOS ESPECÍFICOS (CF, ART. 27, § 2º E ART. 93, V) - PRECEDENTES.*
> (ADI 2075 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2001, DJ 27-06-2003 PP-00031 EMENT VOL-02116-02 PP-00238 – destaques nossos)

52. Nesse cenário, verifica-se típica hipótese de inconstitucionalidade formal propriamente dita, uma vez que os §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, contrariam a norma que se extrai dos arts. 2º e 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da CF/88 e violam o devido processo legislativo estabelecido na CF/88.

V.2 – Inconstitucionalidade material: ato normativo que viola os princípios da isonomia, da segurança jurídica, da eficiência, e da irredutibilidade salarial

53. Para além do já indicado vício de inconstitucionalidade formal propriamente dita, os **§§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023**, consideradas as alterações implementadas pelo **Decreto n. 11.938/2024**, também incorrem em inconstitucionalidade material, porquanto malferem as disposições dos arts. 37, *caput*, e 39, § 7º, da CF/88 e afrontam o princípio da proporcionalidade.

54. Sabe-se que a "*inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva, entre a lei ou ato normativo e a Constituição. Pode traduzir-se no confronto com uma regra constitucional — e.g., a fixação da remuneração de uma categoria de servidores públicos acima do limite constitucional (art. 37, XI) — ou com um princípio constitucional, como no caso de lei que restrinja ilegitimamente a participação de candidatos em concurso público, em razão do sexo ou idade (arts. 5º, caput, e 3º, IV), em desarmonia com o mandamento da isonomia*".[4]

55. Essas lições doutrinárias bem possibilitam à autora expor os vícios extraídos da norma ora jungida ao controle de constitucionalidade.

56. A bem da verdade, a norma do § 7º do art. 39 da CF/88 foi expressamente utilizada como fundamento da constitucionalidade da Lei n. 13.464/2023, na esteira do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 6562/DF. O referido dispositivo normativo possui a seguinte redação, *in verbis*:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão

[4] BARROSO, Luís Roberto. **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência**. São Paulo: Saraiva, 2022. *E-book.* ISBN 9786555598995. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598995/. Acesso em: 21/02/2025.

> *conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.* (redação dada pela EC n. 19/1998) (...)
> *§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.* (redação dada pela EC n. 19/1998)

57. Trata-se de positivação do princípio da eficiência no serviço público, que corresponde à força motriz para a instituição do benefício remuneratório denominado Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, instituído pela Lei n. 13.464/2017. Nessa toada, esta Suprema Corte reconheceu, na linha do voto do eminente relator da ADI 6562/DF, que, "*em que pese o dispositivo transcrito correlacionar a aplicação de recursos originários apenas da economia com despesas à retribuição dos servidores, por meio de adicional ou prêmio de produtividade, parece-me extreme de dúvidas que o ganho de eficiência na gestão se insere perfeitamente na vontade do legislador, mormente quando facilmente quantificável financeiramente. Afinal de contas, eficiência na gestão é face da mesma moeda que estampa a economia de despesa no outro front*".

58. Não escapa a uma adequada intelecção o fato de que a *eficiência* no serviço público decorre, por um lado, de axioma essencial positivado no *caput* do art. 37 da CF; e, por outro lado, de premissa segundo a qual a remuneração adequada, respeitado o teto constitucional para o funcionalismo público, é justificável para cargos de relevo na República Federativa do Brasil, como servem de exemplo aqueles integrantes da carreira dos auditores da Receita Federal do Brasil (art. 39, § 7º, da CF/88). Cumpre destacar, a esse propósito, o que decidido por essa Suprema Corte por ocasião o julgamento da ADI 6562:

> *A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88).*
> *A instituição de adicional remuneratório em função de resultados laborais positivos e proveitosos à Administração Pública, a um só tempo, não apresenta qualquer ofensa aos comandos constitucionais já enunciados, como também caminha ao encontro de dispositivo constitucional com vocação a concretizar o princípio da eficiência no serviço público.*

59. Daí dizer que o bônus de eficiência e produtividade é uma rubrica remuneratória excepcional, que se faz viável a partir da sua proporcionalidade com o retorno financeiro que os integrantes da carreira acarretam ao Estado brasileiro para além das suas atribuições de praxe. Em casos que tais, não pode haver limite que não o teto remuneratório constitucional, tanto mais quando estabelecida por decreto que extrapola o conteúdo normativo da lei formal.

60. Para o fim desta abordagem, surge necessário fazer menção ao contexto histórico que levou ao nascedouro da Lei n. 13.464/17.

61. É inexorável que a prestação de serviços por parte dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil exige uma contraprestação condizente a ser paga pela União, motivo por que a atração de bons quadros para o Fisco demanda o pagamento de remuneração condigna com a relevância da função, sem a qual o Poder Público jamais lograria trazer profissionais competentes para sua estrutura.

62. Aliás, a intenção do Poder Executivo federal está claramente estampada na Exposição de Motivos da MP 765/2016 (doc. 7), posteriormente convertida na Lei n. 13.464/17, *litteris*:

> *(...)* ***4. Essas medidas buscam suprir as demandas da Administração Pública Federal por pessoal especializado e proporcionar a valorização dos servidores****. O objetivo é* ***atrair e reter profissionais com nível de***

> ***qualificação compatível com a natureza e o grau de complexidade das atribuições das carreiras objeto da proposta***. *(...)*
> *7. No que diz respeito à Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, cabe salientar que, para o adequado desempenho da missão da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), faz-se necessária a adoção de medidas para sanar lacunas hoje observadas na gestão da Carreira.*[5] (destaques nossos)

63. Não restam dúvidas de que a MP 765/2016 foi editada com o escopo de valorizar as carreiras que integram o Fisco.

64. Demais disso, cumpre trazer à colação a Exposição de Motivos da MP 765/2016 (doc. 7) que recomenda especial atenção ao seguinte, *in verbis*:

> *(...) 13. As propostas concernentes aos servidores da atual Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil* ***emergiram de acordo celebrado entre o Governo Federal e os Sindicatos da categoria****, cujos termos serviram de insumo para a elaboração do Projeto de Lei nº 5.864, de 2016, encaminhado pelo Poder Executivo. Ocorre que a lenta tramitação do citado PL no Congresso coloca em perspectiva o risco do acordo em referência não produzir efeitos ainda no corrente exercício, o que, naturalmente, vem impactando negativamente o funcionamento da Receita Federal. (...)* (destaques nossos)

65. Como se percebe, a edição da Lei n. 13.464/17 foi fruto de um acordo entabulado com o Governo Federal. No ponto, convém rememorar que o Poder Executivo federal também havia pactuado reajustes salariais com outras carreiras típicas de Estado, a exemplo dos delegados de Polícia Federal (Lei n. 13.371/2016) e dos membros da AGU (Lei n. 13.327/2016).

66. **Em todas as rodadas de negociação salarial, o Governo Federal se comprometeu a conferir aos auditores-fiscais tratamento equivalente àquele dispensado aos membros da AGU e aos delegados de Polícia Federal**. Confiram-se

[5] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-765-16.pdf Acesso em: 09/05/2024.

as notícias a seguir:

> ***No início da campanha salarial, a cúpula da Receita Federal, juntamente com o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy (de 1º de janeiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015), garantiu à categoria que aquilo o que fosse concedido aos procuradores da AGU (Advocacia-Geral da União) seria igualmente concedido aos Auditores Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil)***. *A palavra de comprometimento e defesa do tratamento isonômico foi reiterada por todos os sucessores de Levy na Fazenda: Nelson Barbosa (de 18 de dezembro de 2015 a 12 de maio de 2016), Henrique Meirelles (de 12 de maio de 2016 a 6 de abril de 2018) e Eduardo Guardia (de 6 de abril de 2018 até o momento), e especialmente pelo secretário da Receita Federal do Brasil, Auditor Fiscal Jorge Rachid, que por várias vezes, seja em reuniões ou eventos do sindicato (como o CDS no início de sua gestão), reafirmou esse mesmo compromisso.*[6]
>
> *O MPOG, ao considerar um pedido equivocado feito de forma unilateral pela Direção Geral, através dos delegados Leandro Daiello e Luiz Pontel,* ***de isonomia com as negociações realizadas com a Receita Federal (que ofereceu um "bônus" diferenciado e variável para Auditores e Analistas)****, desprezou o acordo assinado entre todas categorias da Polícia Federal e adotou um absurdo paralelismo que aumentou do fosso salarial entre os cargos da Carreira Policial Federal.*[7]

67. Nesse quadro, os delegados federais obtiveram, no interregno compreendido entre 01/01/2015 e 01/01/2019, um reajuste médio de 37%.[8] Já os membros da AGU, no mesmo intervalo, auferiram um reajuste de 21,3%, além dos

---

[6] Sindifisco Nacional. **Impasse com Bônus é reflexo de desprestígio da RFB.** Disponível em: https://www.sindifisconacional.org.br/impasse-com-bonus-e-reflexo-de-desprestigio-e-falta-de-comprometimento/ Acesso em: 21/02/2025. (doc. 8)

[7] Fenafep. **No apagar das luzes: pressão do governo força categoria a assinar acordo.** Disponível em: https://fenapef.org.br/no-apagar-das-luzes-pressao-do-governo-forca-categoria-a-assinar-acordo/ Acesso em: 21/02/2025. (doc. 9)

[8] "*Com vigência de três anos, o Termo de Acordo 006/2016-MPOG prevê reajuste médio de 37% para a categoria e revisão de benefícios de auxílio-saúde, auxílio alimentação e pré-escola. O projeto estabelece que as parcelas sejam recompostas a partir de janeiro de 2017, em parcelas anuais, até 2019.*" ADPF. **Temer assina PL que prevê reajuste aos delegados federais.** Disponível em: https://web.adpf.org.br/noticia/adpf/temer-assina-pl-que-preve-reajuste-aos-delegados-federais/. Acesso em: 21/02/2025. (doc. 10)

honorários advocatícios.[9] Em relação aos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, o anexo VII, item "a", da Lei n. 13.464/17 previu o reajuste do vencimento básico no percentual de 21,3%, apenas a partir de 30/12/2016.

68. Em suma, considerando o reajuste diferenciado em favor dos delegados de Polícia Federal (37%), o Governo Federal, a título de compensação, optou por implementar os honorários em favor da AGU e o bônus de eficiência e produtividade em prol dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil a fim de manter o tratamento salarial isonômico entre as principais carreiras de estado.

69. Relevante destacar, ainda, que entidades representantes dos interesses dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil reuniram-se com o Exmo. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 24/12/2023, com o objetivo de discutir a regulamentação do bônus de eficiência e a implementação progressiva dos seus valores. O Ministro da Fazenda bem reconheceu, a partir do contexto da sua proposta para o encerramento de movimento paredista, que os valores especificados no § 2º do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023 (redação original do decreto) não correspondiam ao que estabelecido em negociação com a categoria profissional, de modo que se empenhou em salientar que havia encaminhado proposta de reforço para a LOA 2024.

70. Dessa maneira, tendo em vista que a criação do bônus de eficiência e produtividade observou a necessária simetria salarial entre as carreiras típicas de Estado (membros da AGU, delegados federais e auditores-fiscais) — o que, de certa forma, atende aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como as especificidades da carreira dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil —, inexiste razão plausível, mormente após o julgamento da ADI 6562/DF, para que o Poder Executivo federal não honre os acordos outrora firmados, criando limitações

[9] Anexo XXXV da Lei n. 13.327/2016.

arbitrárias que, na prática, elevam a assimetria salarial entre as carreiras de Estado.

71. De mais a mais, conquanto o Decreto n. 11.938/2024 tenha alterado o § 2º do art. 8º do Decreto 11.545/2023, ele não eliminou a trava remuneratória dos 25%. Mais do que isso, o novel texto da regulamentação acabou por estabelecer os percentuais que deveriam ser considerados para o pagamento do bônus a partir de março de 2024.

72. Aliás, tanto a preposição "até" (redação do Decreto 11.545/2023) quanto a limitação expressa de valores para o pagamento do bônus no dispositivo ora impugnado (redação do Decreto 11.938/2024) afrontam claramente o princípio da irredutibilidade, ao permitirem que o Poder Executivo, por decreto, reduza o valor do bônus de eficiência e produtividade a patamar inferior ao constitucionalmente previsto.

V.3 – Princípio da proporcionalidade como vetor para a remuneração pela eficiência e produtividade no serviço público

73. O conjunto normativo ora impugnado implementa desarrazoada limitação remuneratória que não condiz com o princípio da proporcionalidade.

74. A previsão de percentuais estabelecidos como limite para o pagamento do benefício remuneratório em discussão não possui ressalva alguma na Lei n. 13.464/2017, tanto que não constava do projeto original do texto-base para o Decreto n. 11.545/2023.

75. Conforme a norma de regência (Lei n. 13.464/2017), **o valor do bônus é variável em conformidade com o alcance dos índices de eficiência e com a disponibilidade do FUNDAF**, razão pela qual jamais se considerou alguma relação que restringisse o pagamento do bônus de eficiência e produtividade à dotação

orçamentária ou a valores mensais fixos. Em verdade, como nas demais carreiras de Estado, jamais se considerou alguma limitação diversa daquela decorrente do teto remuneratório do funcionalismo público.

76. Reforça essa afirmação o fato de que a Portaria MF 727, de 12 de julho de 2023 (doc. 11), encaminhou destaque orçamentário da ordem de R$ 2,4 bilhões para a bonificação no âmbito do mencionado programa, e assim o fez com base no que dispôs a Lei n. 13.464/2017 (índices de eficiência e o com a disponibilidade do FUNDAF). Não havia sequer supedâneo na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro-orçamentário de 2024 e seguintes.

77. Quer parecer que a *mens* subjacente ao decreto regulamentar ora impugnado é a de *arrocho fiscal*. Sacrificam-se direitos assegurados legalmente às categorias do funcionalismo público federal para viabilizar superávits a todo custo e para realizar gastos públicos nem sempre justificáveis. Embora não seja necessariamente jurídico, não chega a ser um *non sense* argumentativo sustentar que, há não muito tempo atrás, o Chefe do Executivo Federal estava a desautorizar medidas adotadas pelo Ministro de Estado da Fazenda relativamente à meta de déficit público no ano de 2023.[10]

78. Sublinhe-se, mais uma vez, que as limitações insertas nos §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, não se justificam e não se sustentam sob o prisma da proporcionalidade: há inescusável restrição implementada por decreto regulamentar a uma norma que, originária do Poder Legislativo, não estabeleceu a limitação

[10] Valor Investe. **Contrariando Haddad, Lula diz que não precisa atingir metas fiscais.** https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2023/10/27/contrariando-haddad-lula-diz-que-nao-precisa-atingir-metas-fiscais.ghtml Acesso em: 21/02/2025.

constante do ato normativo emanado do Chefe do Executivo federal.

79. De outro giro, a inserção de percentuais progressivos, mas fixos, culmina, na prática, por esvaziar o direito ao recebimento do bônus de eficiência e produtividade, porquanto possibilita que o Poder Executivo fixe, arbitrariamente e à revelia do Fisco, o percentual que lhe pareça mais conveniente para o momento fiscal. É como se o bônus de eficiência instituído pela Lei n. 13.464/2017 pudesse servir como um instrumento maleável ao talante do Poder Executivo, que fixará, ano a ano e por intermédio de um Comitê Gestor, um percentual adequado ao benefício remuneratório.

80. Deveras, a estipulação de limites mensais fixos de remuneração, ao passo que desnatura a essência do bônus de eficiência e produtividade, revela-se um hialino contrassenso, máxime quando se analisa o Decreto hostilizado sob o prisma da proporcionalidade. A Carta Política de 88 já condiciona o recebimento do bônus ao teto constitucional, não fazendo sentido, assim, a criação de limites fixos que acabam reduzindo o valor da remuneração total dos auditores-fiscais federais a patamares bem aquém do funcionalismo.

81. Ademais, a fixação de limites por meio de Decreto, para além de não encontrar guarida na CF/88, acaba por conferir ao Poder Executivo um verdadeiro "cheque em branco" (quem garante que o Decreto não será alterado no futuro???), o que viola, a não mais poder, os princípios da legalidade, da eficiência na Administração Pública (art. 37, *caput*, CF/88), da proporcionalidade em sentido estrito, da segurança jurídica, este como corolário do Estado de Direito, da irredutibilidade salarial (art. 37, inciso XV, CF/88) e do teto remuneratório do serviço público (art. 37, inciso XI, CF/88).

82. Desse modo, também sob o aspecto substantivo, o Decreto impugnado

descortina-se flagrantemente inconstitucional.

V.4 – Dados concretos da perda patrimonial dos auditores-fiscais

83. Finalmente, a causa de pedir da presente ação de controle concentrado pode ser compreendida com informações concretas apresentadas pelo Ministério da Fazenda e pela Receita Federal do Brasil em reunião ocorrida no dia 30/07/2024.

84. Como comprova a *Memória da 10ª Reunião do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil* (doc. 12), o valor do bônus de eficiência e produtividade projetado para o ano de 2025 antes da aplicação dos limites de que tratam os ora questionados do §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, era de **R$ 8.294,31 por auditor-fiscal**:

Tabela 3 – Base de Cálculo do Valor Global do BEP para 2025 antes da aplicação dos limites de que trata o Decreto 11.545/23, art. 8º, §§ 2º, 2º-A e 2º-B

ITEM	2025
Arrecadação ao Fundaf*	13.110.706.757
Percentual	15,52%
Valor Global	2.034.781.689
Valor Global Mensal	169.565.141
Valor Individual**	8.294,31

* Arrecadação do Fundaf, nos termos do art. 8º do Decreto nº 11.545, de 5 de junho de 2023.
** Valores individuais atribuídos a um Auditor-Fiscal em exercício, antes da aplicação do Índice de Eficiência Institucional.

85. Após as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024 ao Decreto n. 11.545/2023, o valor passou a ser de **R$ 7.000,00 por auditor-fiscal**. Veja-se:

Tabela 4 – Base de Cálculo Ajustada do Valor Global do BEP para 2025 após a aplicação dos limites de que trata o Decreto 11.545/23, art. 8º, §§ 2º, 2º-A e 2º-B

ITEM	COM APLICAÇÃO DO LIMITE (Decreto 11.545, Art. 8º, § 2º, III)
Arrecadação do Fundaf*	13.110.706.756,58
Percentual	15,52%
Valor Global	2.034.781.688,62
Valor reduzido com a aplicação do limite indicado no Decreto 11.545, Art. 8º, § 2º, III	-317.524.160,62
Valor Global Ajustado	1.717.257.528,00
Valor Global Mensal	143.104.794,00
Valor Individual	7.000,00

* Arrecadação do Fundaf, nos termos do art. 8º do Decreto nº 11.545, de 5 de junho de 2023.
** Valores individuais atribuídos a um Auditor-Fiscal em exercício, antes da aplicação do Índice de Eficiência Institucional.

86. Essas informações foram levadas ao conhecimento da categoria e revelam, concretamente, que há uma limitação ao pagamento do bônus de produtividade e eficiência estabelecida por decreto. Em casos que tais, o reconhecimento da inconstitucionalidade ora suscitada é medida que se impõe.

V.5 – Manifesta defasagem remuneratória

87. Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil integram uma carreira de Estado e são responsável por uma atividade prioritária para um Estado nos moldes do brasileiro, que se financia em grande parte das receitas derivadas da arrecadação tributária. O art. 37, inciso XVIII, da CF/88 bem estabelece que "*a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei*".

88. Essa precedência, contudo, não tem sido observada pelo Estado brasileiro, que não considera uma política remuneratória para a categoria e, ao contrário, prefere negociar pontualmente os benefícios que lhe pareçam convenientes na ocasião. Em contrapartida, como visto adrede, o poder público continua prestigiando outras carreiras de estado, a exemplo dos membros da AGU, que, hodiernamente, auferem, em seus contracheques, os honorários de sucumbência.

89. O contexto atual bem demonstra que os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil estão a perceber remuneração em muito defasada. Nem se tem um adequado ajuste nos vencimentos básicos da categoria, nem se tem por assegurado o bônus comprometido nas discussões políticas para assegurar certa equivalência entre as remunerações dos auditores-fiscais, dos integrantes da AGU e dos delegados federais.

90. Irresignados com o descaso com a carreira, os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil deflagraram, por intermédio do Sindifisco Nacional, uma greve que **já perdura 80 dias**. Pelo que se depreende da posição negocial do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), há uma conveniente confusão entre o bônus de eficiência e produtividade e o vencimento básico. Como veiculado no sítio do Sindifisco Nacional na Internet:[11]

> *"O MGI alega que a negociação que resultou na regulamentação do bônus de eficiência é a negociação salarial dos Auditores. A declaração é totalmente equivocada e o MGI sabe disso, bem como todo o governo federal. É de pleno conhecimento que a regulamentação do bônus solucionou uma pendência de 2016 que o Estado tinha com os Auditores. E que – é sempre importante ressaltar – só saiu do papel depois de muita luta e uma forte greve".*

91. As bases remuneratórias não podem ser confundidas. O direito conquistado pelos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil ao bônus de eficiência e produtividade deve ser assegurado.

VI – DA MEDIDA CAUTELAR

92. Em vista da causa de pedir suso exposta, impõe-se o deferimento da medida cautelar para que sejam imediatamente suspensos os efeitos do §§ 2º, 2º-A e

[11] 80 dias de greve: **Auditores-Fiscais mantêm forte mobilização e cobram resposta do governo.** Disponível em https://www.sindifisconacional.org.br/80-dias-de-greve-auditores-fiscais-mantem-forte-mobilizacao-e-cobram-resposta-do-governo/ Acesso em 17/02/2025.

2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024.

93. A **probabilidade do direito** revela-se a partir das razões aduzidas no decorrer da presente peça exordial. Com efeito, os §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023 refletem ato normativo federal que porta inconstitucionalidade formal propriamente dita, à luz dos arts. 2º e 61, § 1º, II, "c", da CF/88 e da decisão proferida na ADI 6562/DF; e que desponta inconstitucionalidade material em face dos arts. 37, *caput*, 37, § 7º, da CF/88 e dos princípios da eficiência, da proporcionalidade em sentido estrito, da isonomia, da segurança jurídica e da irredutibilidade salarial.

94. Adicionalmente, sobreleva considerar que o projeto que deu origem ao Decreto n. 11.545/2023 não considerava nenhuma vinculação percentual ao orçamento previsto na LOA 2024, de modo que o próprio Poder Executivo, editor do Decreto n. 11.545/2023, não considerava desrespeitar os limites traçados pelo Poder Legislativo.

95. O **perigo da demora** também é manifesto, haja vista que as medidas limitativas ao pagamento do bônus de eficiência, na esteira dos os §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, estão, na prática, reduzindo a remuneração dos associados da parte autora.

96. No particular, não se pode olvidar que, de acordo com a *Memória da 10ª Reunião do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil* (doc. 12), o valor do bônus de eficiência e produtividade projetado para o ano de 2025 antes da aplicação dos limites de que tratam os ora questionados do §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, era de **R$ 8.294,31 por auditor-fiscal**:

Tabela 3 – Base de Cálculo do Valor Global do BEP para 2025 antes da aplicação dos limites de que trata o Decreto 11.545/23, art. 8º, §§ 2º, 2º-A e 2º-B

ITEM	2025
Arrecadação ao Fundaf*	13.110.706.757
Percentual	15,52%
Valor Global	2.034.781.689
Valor Global Mensal	169.565.141
Valor Individual**	8.294,31

* Arrecadação do Fundaf, nos termos do art. 8º do Decreto nº 11.545, de 5 de junho de 2023.
** Valores individuais atribuídos a um Auditor-Fiscal em exercício, antes da aplicação do Índice de Eficiência Institucional.

97. Sucede que, aplicando-se o limite previsto no decreto impugnado, os auditores fiscais perceberão, no ano de 2025, a remuneração de **R$ 7.000,00, uma redução salarial "mensal" de R$ 1.294,31:**

Tabela 4 – Base de Cálculo Ajustada do Valor Global do BEP para 2025 após a aplicação dos limites de que trata o Decreto 11.545/23, art. 8º, §§ 2º, 2º-A e 2º-B

ITEM	COM APLICAÇÃO DO LIMITE (Decreto 11.545, Art. 8º, § 2º, III)
Arrecadação do Fundaf*	13.110.706.756,58
Percentual	15,52%
Valor Global	2.034.781.688,62
Valor reduzido com a aplicação do limite indicado no Decreto 11.545, Art. 8º, § 2º, III	-317.524.160,62
Valor Global Ajustado	1.717.257.528,00
Valor Global Mensal	143.104.794,00
Valor Individual	7.000,00

* Arrecadação do Fundaf, nos termos do art. 8º do Decreto nº 11.545, de 5 de junho de 2023.
** Valores individuais atribuídos a um Auditor-Fiscal em exercício, antes da aplicação do Índice de Eficiência Institucional.

98. Nesse panorama, é preciso ter em mente que a remuneração paga aos servidores públicos ostenta nítida **natureza alimentar**, a justificar a concessão da cautelar ora requestada, a fim de que os filiados da parte autora não suportem qualquer espécie de decréscimo salarial.

99. Finalmente, a medida cautelar ora postulada não é definitiva e pode ser revertida a qualquer momento, sem expor a União a nenhum ônus financeiro que já

não estivesse previsto.

VII – PEDIDOS

100. Ante o exposto, a autora requer a admissibilidade desta petição inicial, que preenche os requisitos do art. 3º da Lei 9.868/1999, de modo que esse A. STF se digne de:

(i) **deferir** o pedido de medida cautelar, até ulterior deliberação acerca do mérito desta ADI, para suspender a eficácia dos §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024, de sorte que a base de cálculo do Bônus de Eficiência e Produtividade não sofra as limitações previstas na norma impugnada;

(ii) determinar a notificação da Presidência da República para que preste informações e a intimação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República para que se manifestem;

(iii) julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal propriamente dita dos §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024;

(iv) julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material dos §§ 2º, 2º-A e 2º-B do art. 8º do Decreto n. 11.545/2023, consideradas as alterações implementadas pelo Decreto n. 11.938/2024.

101. A autora ressalva a possibilidade de que esta ação direta de inconstitucionalidade venha a ser, eventualmente, conhecida e admitida a

processamento como ação por descumprimento de preceito fundamental (art. Lei 9.868/1999), de maneira que requer a implementação da conversão dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade para se conhecer dessa ADI como ADPF, sem prejuízo dos pedidos cautelar e de mérito formulados acima.

102. Requer, ainda, que todas as comunicações processuais referentes ao presente feito ocorram em nome do advogado **Eumar Roberto Novacki**, inscrito na OAB-DF sob o n. 64.600, com escritório profissional à SHIS QL 2, Conjunto 2, Casa 8, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71610-025, telefone 61-3224-0110.

103. Deixa de atribuir valor da causa, à míngua de previsão nesse sentido na Lei nº 9.868/1999.

Termos em que pede deferimento.

Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025.

Eumar Roberto Novacki

OAB/DF n. 64.600

ASSINADO DIGITALMENTE
ALINE FERREIRA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO